Les preuves électroniques et la politique européenne

Ahmed Abdelhedi

1 Définition des preuves électroniques

Les preuves électroniques sont des données numériques qui confirment ou réfutent une hypothèse formulée au cours d'une enquête. Elles permettent d'établir des faits et d'identifier des personnes ou leurs activités. Toutes les données copiées depuis un ordinateur ou un téléphone ne constituent donc pas automatiquement des preuves : leur pertinence dépend du contexte et de ce que l'enquête cherche à démontrer. Par exemple, l'historique d'un navigateur peut établir la consultation d'un site. [1, 6]

2 Principales catégories de preuves électroniques

La vidéo distingue deux catégories selon la manière d'établir les faits : [6]

Catégorie	Signification et exemples
Preuves directes	Décrivent explicitement un événement : un journal indiquant une connexion à une heure donnée.
Preuves indirectes	Permettent une déduction : un fichier Prefetch constituant un indice d'exécution antérieure d'un programme.

Les principales sources citées sont les adresses IP, les comptes en ligne (courriel, réseaux sociaux, forums), les abonnements Internet ou mobiles, les comptes et transactions bancaires, ainsi que les informations volées (identifiants, mots de passe, cartes bancaires). Le suivi des transactions peut aider à identifier les personnes impliquées. [6]

Une adresse IP peut mener à une infrastructure ou à un abonné ; elle ne suffit pas à identifier l'auteur d'une infraction. [6]

Juridiquement, on distingue les données d'abonné (identité), de trafic (origine, destination et horodatage) et de contenu (messages, fichiers). Le règlement européen distingue aussi les données demandées uniquement pour identifier l'utilisateur. [2, 3]

3 Principales règles juridiques européennes

La Convention de Budapest (Conseil de l'Europe, 23 novembre 2001) prévoit la conservation rapide des données (articles 16 et 17), les injonctions de production (article 18), la perquisition et la saisie informatiques (article 19), ainsi que la collecte du trafic en temps réel et l'interception du contenu sous conditions (articles 20 et 21). Elle organise l'entraide internationale, avec un réseau de contacts disponible 24 heures sur 24 (article 35). Son article 15 impose la proportionnalité et la protection des droits fondamentaux. [2]

Dans l'UE, la directive 2014/41/UE organise la décision d'enquête européenne entre États membres. Le paquet « e-evidence » comprend le règlement (UE) 2023/1543 sur les injonctions de production et de conservation, applicable depuis le 18 août 2026, et la directive (UE) 2023/1544 sur les établissements désignés et représentants légaux, à transposer au plus tard le 18 février 2026. [3, 4]

Les mesures doivent être légales, nécessaires et proportionnées, respecter la vie privée, les droits de la défense et les recours effectifs, conformément à la Charte de l'UE et à la Convention européenne des droits de l'homme. La directive (UE) 2016/680 encadre le traitement des données par les autorités pénales ; le RGPD intervient dans son champ propre. [3]

L'intégrité des données doit être préservée et leur collecte documentée pour vérifier leur fiabilité. Le juge apprécie leur valeur probante selon le droit national, dans le respect du procès équitable. [2, 3]

4 Éléments essentiels de la politique de l’Union européenne

L’UE cherche à obtenir plus rapidement les preuves numériques, souvent détenues par des fournisseurs dans un autre pays, tout en protégeant les personnes concernées. Cette politique repose sur les mesures suivantes : [1, 4]

Accès transfrontière direct : une autorité judiciaire peut adresser une injonction au fournisseur établi ou représenté dans un autre État membre, indépendamment du lieu de stockage des données.

Production rapide : les données demandées doivent être transmises sous 10 jours, ou sous 8 heures en cas d’urgence.

Conservation ciblée : une injonction empêche l’effacement ou la modification de données déterminées dans l’attente d’une demande de production. Elle ne vaut pas, à elle seule, autorisation de transmettre ces données.

Obligations harmonisées : les fournisseurs concernés proposant des services dans l’UE doivent disposer d’un établissement désigné ou d’un représentant légal pour recevoir et exécuter les demandes.

Garanties et échanges sécurisés : contrôle des demandes, voies de recours, protection des données et système informatique décentralisé sécurisé pour les communications.

Coopération internationale : renforcement des relations avec les pays tiers, notamment les États-Unis, et soutien au deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest, qui facilite la coopération et la divulgation de preuves avec des garanties. [1, 5]

Le dispositif européen de production et de conservation porte sur les données déjà stockées ; il ne couvre pas l’interception en temps réel. [3]

Sources

[1] Conseil de l’UE — Politique relative aux preuves électroniques.

[2] Conseil de l’Europe — Convention de Budapest, articles 1 et 14 à 35.

[3] Règlement (UE) 2023/1543 — EUR-Lex.

[4] Commission européenne — E-evidence, mise à jour du 29 septembre 2026.

[5] Conseil de l’Europe — Deuxième protocole additionnel.

[6] Vidéo Electronic evidence — transcription fournie, notamment 00:31 à 09:19.